



ПЛАТФОРМА НЕКСУС

ПОЛИТИКА ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (КҮС/AML-ПОЛИТИКА)

Версия: 1.0
Статус: КҮС/AML-политика НЕКСУС

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
1.1. Цели и назначение политики.....	3
1.2. Область действия.....	4
1.3. Этапы развития НЕКСУС и применение процедур.....	4
1.4. Отказ от имитации статуса до включения в реестр	6
2. РОЛИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....	6
2.1. Совет директоров и высшее руководство	6
2.2. Специальное должностное лицо (комплаенс-офицер)	6
2.3. Операционный комплаенс и КҮС-аналитики	7
2.4. Разработчики, инженеры по эксплуатации и автоматизации (DevOps) и служба информационной безопасности.....	7
2.5. Служба клиентской поддержки и операторы платформы.....	7

3. ПРОЦЕДУРЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ (KYC).....	8
3.1. Идентификация физических лиц (инвесторы)	8
3.1.1. Минимальный объём данных	8
3.1.2. Документы для идентификации	8
3.1.3. Автоматизированные проверки.....	8
3.1.4. Присвоение KYC-статуса	8
3.1.5. Привязка к адресам блокчейна GANIMED	9
3.1.6. Особенности для неквалифицированных инвесторов (259-ФЗ)	9
3.1.7. Признание квалифицированным инвестором	9
3.2. Идентификация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	10
3.2.1. Идентификация юридических лиц (эмитенты, инвесторы)	10
3.2.2. Документы для идентификации юридических лиц	10
3.2.3. Идентификация бенефициарных владельцев (УБО).....	11
3.2.4. Проверка структур специального назначения (SPV) для токенизации активов.....	11
3.2.5. Идентификация индивидуальных предпринимателей.....	11
3.3. Риск-профилирование клиентов	11
3.3.1. Факторы риска	12
3.3.2. Меры в зависимости от категории риска.....	12
4. ПРОЦЕДУРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (AML).....	13
4.1. Транзакционный мониторинг	13
4.1.1. Мониторинг фиатных операций	13
4.1.2. Мониторинг операций на блокчейне GANIMED.....	13
4.1.3. Правила и сценарии мониторинга (rule-based).....	13
4.1.4. ML/GNN-модуль поведенческого анализа	14
4.2.1. Уровни предупреждений	14
4.2.2. Процедура обработки предупреждений	15
4.2.3. Действия при подтверждении подозрительной операции	15
4.3. Операции, подлежащие обязательному контролю	15
4.4. Взаимодействие с Росфинмониторингом и правоохранительными органами.....	16
5. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ОТМЫВАНИЯ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА	16
5.1. Риск-ориентированный подход.....	16
5.2. Матрица рисков НЕКСУС.....	16
5.3. Лимиты и ограничения	17
5.4. Отказ в установлении деловых отношений и обслуживании.....	17
6. ОБУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ.....	18
7.1. Обучение сотрудников.....	18

6.2. Внутренний контроль и аудит	18
6.3. Внешний аудит.....	19
6.4. Аудиты безопасности	19
7. ИНЦИДЕНТЫ, РЕПОРТИНГ И ОБНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ	19
7.1. Регистрация инцидентов	19
7.2. Отчётность перед руководством и регуляторами	20
7.2.1. Внутренняя отчётность	20
7.2.2. Отчётность в Росфинмониторинг и Банк России	20
7.3. Обновление Политики	20
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	21
8.1. Ответственность за нарушение Политики.....	21
8.2. Вступление в силу.....	21

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ ПОЛИТИКИ

Настоящая Политика идентификации клиентов и противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (далее — Политика, KYC/AML-политика) устанавливает единые стандарты и процедуры для ЭКОСИСТЕМЫ «НЕКСУС» (далее — Экосистема, НЕКСУС) в области:

- Идентификации и верификации клиентов (Know Your Customer, KYC)
- Противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём (ПОД)
- Противодействия финансированию терроризма (ФТ)
- Соблюдения требований применимого законодательства и международных стандартов

Политика разработана с учётом требований:

- Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — 259-ФЗ)
- Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (далее — 115-ФЗ)
- Положения Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (далее — 375-П, применяется по аналогии)
- Указания Банка России от 04.12.2019 № 5342-У «О порядке ведения реестра операторов инвестиционных платформ» (далее — 5342-У)
- Методических рекомендаций Росфинмониторинга для операторов инвестиционных платформ и некредитных финансовых организаций

- Рекомендаций FATF (Financial Action Task Force) по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма
- Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
- ГОСТов по криптографической защите информации: 34.10-2018, 34.11-2018, 34.12-2018

1.2. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящая Политика является обязательной для:

- Всех юридических лиц группы НЕКСУС, осуществляющих деятельность в Российской Федерации, включая ООО «НЕКСУС» и иные организации периметра
- Всех сотрудников, руководителей и членов органов управления Компании
- Подрядчиков, консультантов и иных лиц, действующих от имени или в интересах Компании
- White-label клиентов и партнёров, использующих KYC/AML-модули и API НЕКСУС
- Операторов узлов блокчейна GANIMED, эмитентов токенов GND/GANI/GNDst-1 и участников экосистемы SFORDEX, действующих через инфраструктуру НЕКСУС[10]

Политика применяется на всех этапах взаимоотношений с клиентами: от первичного обращения до завершения всех обязательств и архивирования данных.

1.3. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ НЕКСУС И ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕДУР

Настоящая Политика применяется к деятельности НЕКСУС на двух этапах:

Этап 1. ПРЕДЛИЦЕНЗИОННЫЙ ПЕРИОД (до включения в реестр операторов инвестиционных платформ)

До момента включения в реестр операторов инвестиционных платформ Банка России по 259-ФЗ НЕКСУС **не осуществляет деятельность оператора инвестиционной платформы** в смысле статьи 2 Федерального закона № 259-ФЗ.

В предлицензионный период НЕКСУС действует как:

- Технологический контур и MVP-платформа в режиме закрытого тестирования
- Технологический подрядчик (white-label провайдер) для лицензированных операторов инвестиционных платформ, профессиональных участников рынка ценных бумаг, кредитных организаций
- Разработчик программного обеспечения и блокчейн-инфраструктуры GANIMED для использования партнёрами

КЛЮЧЕВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРЕДЛИЦЕНЗИОННОГО ПЕРИОДА:

- Отсутствие публичного привлечения розничных инвесторов в Российской Федерации
- Доступ к платформе предоставляется исключительно по индивидуальному приглашению в статусе тестовых пользователей, партнёров или технических участников пилотного проекта
- Отсутствие публичной оферты инвестиционных продуктов в понимании 259-ФЗ

- Все операции, связанные с привлечением и размещением инвестиций на территории РФ, осуществляются через лицензированных партнёров (операторов инвестиционных платформ, профучастников, банков), которые выступают субъектами 259-ФЗ и 115-ФЗ
- Тестовые операции проводятся либо в демо-режиме (без реальных денежных средств), либо через инфраструктуру лицензированного участника

КУС/AML В ПРЕДЛИЦЕНЗИОННЫЙ ПЕРИОД:

НЕКСУС проводит добровольный КУС-скрининг пользователей и проектов **по внутренним стандартам, приближенным к требованиям 115-ФЗ и рекомендациям Банка России**, с целью:

- Подготовки к получению статуса оператора инвестиционной платформы
- Отработки процедур идентификации и верификации
- Формирования базы данных клиентов, соответствующей будущим требованиям регулятора
- Обеспечения безопасности тестовых операций и защиты от мошенничества

Если операции проходят через банк, брокера или иного лицензированного партнёра, НЕКСУС опирается на идентификацию, проведённую партнёром в соответствии с 115-ФЗ, и дополняет её собственным поведенческим скорингом и риск-анализом (двухслойный подход к КУС).

Все анкеты, документы и профили клиентов собираются и хранятся таким образом, чтобы их можно было использовать без существенных доработок после включения в реестр операторов инвестиционных платформ.

Этап 2. ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД (подача заявления о включении в реестр)

В момент подачи заявления в Банк России о включении в реестр операторов инвестиционных платформ (в соответствии с Указанием 5342-У) НЕКСУС:

- Фиксирует дату крайнюю дату, с которой все новые клиенты проходят КУС по полному пакету требований, соответствующему Правилам внутреннего контроля (ПВК) по ПОД/ФТ
- Проводит ревизию всех имеющихся клиентских досье и их доведение до требуемого уровня (обновление КУС-досье)
- Ограничивает доступ к платформе для массового круга лиц до получения положительного решения Банка России
- Представляет структуру КУС/AML, описанную в настоящей Политике, в составе пакета документов в Банк России как проект ПВК оператора инвестиционной платформы

Этап 3. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ПЕРИОД (после включения в реестр)

С даты включения в реестр операторов инвестиционных платформ НЕКСУС начинает выполнять все обязанности оператора инвестиционной платформы по 259-ФЗ, включая:

- Установление личности инвесторов и лиц, привлекающих инвестиции, до заключения договора об оказании услуг
- Контроль соблюдения лимитов инвестирования для неквалифицированных инвесторов
- Признание инвесторов квалифицированными и ведение учёта их статуса
- Раскрытие информации об инвестиционных предложениях и рисках

- Передачу сведений о подозрительных операциях в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) через установленные каналы

К/С/АМЛ-процедуры, применявшиеся в предлицензионный период, автоматически становятся частью утверждённых ПВК по ПОД/ФТ. Документируется, что они применялись и ранее, что снижает регуляторные риски и демонстрирует зрелость системы внутреннего контроля.

Для всех ранее зарегистрированных пользователей проводится разовое обновление данных (обновление К/С-досье) в течение 90 дней с момента включения в реестр, чтобы привести их статус к требованиям 259-ФЗ и 115-ФЗ.

1.4. ОТКАЗ ОТ ИМИТАЦИИ СТАТУСА ДО ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР

НЕКСУС не использует термин «оператор инвестиционной платформы» в юридически значимом смысле до включения в реестр Банка России и не вводит инвесторов в заблуждение относительно своего регуляторного статуса.

Любые К/С/АМЛ-процедуры до момента включения в реестр носят характер **добровольного внутреннего контроля** и/или оказываются в рамках договора технологического аутсорсинга лицензированным участникам рынка. НЕКСУС не подменяет собой субъектов 115-ФЗ, если формально ещё не имеет такого статуса.

При выявлении признаков, что фактическая деятельность вышла за рамки подготовительной (массовое привлечение розничных инвесторов в РФ без участия лицензированного партнёра, проведение сложных финансовых операций без соответствующего статуса), НЕКСУС обязуется немедленно приостановить такие операции до приведения бизнес-модели в соответствие с требованиями законодательства.

2. РОЛИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

2.1. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО

Обязанности:

- Утверждение настоящей Политики, изменений и дополнений к ней
- Определение аппетита к риску и лимитов по странам, типам клиентов и операций
- Утверждение бюджетов на К/С/АМЛ-инфраструктуру
- Назначение специального должностного лица (комплаенс-офицер) и обеспечение его независимости
- Рассмотрение отчётов о результатах применения Политики, крупных инцидентах и мерах по их устранению
- Обеспечение соответствия деятельности Компании требованиям 259-ФЗ, 115-ФЗ и нормативных актов Банка России

2.2. СПЕЦИАЛЬНОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО (КОМПЛАЕНС-ОФИЦЕР)

Назначается приказом генерального директора, подчиняется непосредственно высшему руководству без конфликтов интересов.

Обязанности:

- Организация и контроль выполнения требований настоящей Политики и ПВК по ПОД/ФТ
- Внедрение требований 259-ФЗ, 115-ФЗ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга
- Ведение реестра инцидентов, подозрительных операций и отказов в обслуживании
- Подготовка и представление отчетности в уполномоченные органы (Росфинмониторинг, Банк России)
- Координация взаимодействия с внешними KYC/AML-провайдерами и регуляторами
- Организация обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ
- Проведение внутренних проверок соблюдения требований Политики

2.3. ОПЕРАЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС И KYC-АНАЛИТИКИ

Обязанности:

- Проведение первичной и углубленной идентификации клиентов
- Ручной обзор предупреждений системы мониторинга транзакций
- Принятие решений «человек в петле» при неопределенных ситуациях
- Запрос дополнительных документов и информации у клиентов
- Документирование решений и обоснований для аудита
- Обновление профилей клиентов при изменении риск-категории

2.4. РАЗРАБОТЧИКИ, ИНЖЕНЕРЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ (DEVOPS) И СЛУЖБА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Обязанности:

- Реализация требований по логированию всех операций идентификации и транзакций
- Обеспечение хранения персональных данных с криптографической защитой (ГОСТ 34.10/34.11/34.12, CSP, HSM)
- Настройка и поддержка RBAC (Role-Based Access Control) для доступа к клиентским данным
- Интеграция с внешними KYC/AML-провайдерами
- Реализация и поддержка модулей «белого списка» / «черного списка» в смарт-контрактах GNDst-1 на блокчейне GANIMED
- Обеспечение локализации данных российских пользователей в соответствии с 152-ФЗ
- Проведение аудитов безопасности

2.5. СЛУЖБА КЛИЕНТСКОЙ ПОДДЕРЖКИ И ОПЕРАТОРЫ ПЛАТФОРМЫ

Обязанности:

- Информирование клиентов о требованиях KYC/AML и процедурах идентификации
- Сбор первичных данных и документов от клиентов
- Эскалация подозрительных запросов в комплаенс-службу

- Фиксирование отказов клиентов предоставить информацию и передача информации
Комплаенс офицер

3. ПРОЦЕДУРЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ (KYC)

3.1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ИНВЕСТОРЫ)

3.1.1. МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЁМ ДАННЫХ

При регистрации инвестора на платформе НЕКСУС собираются следующие сведения:

- Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью
- Дата и место рождения
- Гражданство (включая наличие двойного гражданства)
- Адрес регистрации по месту жительства (по документу, удостоверяющему личность)
- Адрес фактического проживания (если отличается от регистрации)
- ИНН или иной идентификационный номер налогоплательщика для иностранных граждан
- Контактные данные: номер мобильного телефона, адрес электронной почты
- Источник происхождения средств (анкетирование: заработная плата, предпринимательская деятельность, продажа имущества, наследство, прочее)
- Цель использования платформы (инвестирование, привлечение инвестиций, тестирование)

3.1.2. ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ

- Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность (для иностранных граждан — паспорт, вид на жительство)
- Селфи-фотография с документом и liveness-проверка через внешнего провайдера
- Подтверждение адреса проживания: выписка из банка, счёт за коммунальные услуги, договор аренды (не старше 3 месяцев)
- Для граждан РФ возможна упрощённая идентификация через ЕСИА (Госуслуги) при наличии подтверждённой учётной записи

3.1.3. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПРОВЕРКИ

По каждому клиенту проводятся автоматизированные проверки через интегрированные сервисы]:

- Санкционные списки: перечни OFAC (США), ООН, ЕС, Росфинмониторинга, национальные списки террористов и экстремистов
- PEP-статус (Politically Exposed Persons): проверка на принадлежность к публичным должностным лицам, их родственникам и близким партнёрам
- Скрининг упоминаний в СМИ, связанных с криминалом, коррупцией, отмыванием денег
- Проверка по спискам стран повышенного риска FATF, MONEYVAL и национальных регуляторов

3.1.4. ПРИСВОЕНИЕ KYC-СТАТУСА

По результатам проверки клиенту присваивается один из статусов:

Статус	Описание
Pending	Документы загружены, проверка в процессе
Verified	Идентификация успешно завершена, клиент допущен к операциям
Rejected	Идентификация не пройдена (поддельные документы, санкционный список, отказ клиента предоставить данные)
Enhanced Review	Требуется углублённая проверка (EDD) из-за высокого риска
Suspended	Временная приостановка доступа для проведения дополнительных проверок или устранения несоответствий

KYC-статусы физических лиц

Все изменения статуса фиксируются в журнале аудита с указанием даты, времени, ФИО аналитика и обоснования решения.

3.1.5. ПРИВЯЗКА К АДРЕСАМ БЛОКЧЕЙНА GANIMED

Каждому верифицированному клиенту присваивается внутренний client-ID и связываются адреса кошельков на блокчейне GANIMED и GNDst-1. Для токенов с kycRequired=true адреса вносятся в whitelist смарт-контракта, что обеспечивает невозможность операций без пройденного KYC на уровне блокчейна.

3.1.6. ОСОБЕННОСТИ ДЛЯ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ (259-ФЗ)

Для физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, дополнительно применяются требования 259-ФЗ:

- Обязательное получение заверения инвестора о понимании рисков и ознакомлении с информацией об инвестиционном предложении
- Контроль лимита инвестирования: не более 600 000 рублей в течение года в рамках одного инвестиционного предложения
- Автоматическая блокировка заявок при превышении лимита с уведомлением клиента
- Ведение учёта совокупного объёма инвестиций по всем предложениям на платформе

Возможность упрощённой идентификации для операций до 100 000 рублей (при условии безналичных расчётов через российский банк) применяется в соответствии с методическими рекомендациями для операторов инвестиционных платформ. Выше данного порога требуется полная идентификация по 115-ФЗ.

3.1.7. ПРИЗНАНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

НЕКСУС проводит процедуру признания инвестора квалифицированным в соответствии со статьёй 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»:

- Приём заявления инвестора на признание квалифицированным инвестором с приложением документов, подтверждающих соответствие критериям
- Проверка соответствия критериям: размер имущества не менее 6 млн рублей, опыт работы не менее 2 лет, образование/квалификация в финансовой сфере или иные критерии
- Ведение реестра квалифицированных инвесторов с фиксацией даты признания и оснований

- Ежегодная актуализация статуса с запросом подтверждающих документов

Для квалифицированных инвесторов лимиты 259-ФЗ не применяются, но сохраняется обязанность по полной идентификации и мониторингу операций в рамках 115-ФЗ.

3.2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

3.2.1. Идентификация юридических лиц (ЭМИТЕНТЫ, ИНВЕСТОРЫ)

Для юридических лиц, привлекающих инвестиции или выступающих в роли институциональных инвесторов, собираются следующие сведения:

- Полное наименование, организационно-правовая форма
- ОГРН, ИНН, КПП (для российских юридических лиц) или регистрационный номер в иностранной юрисдикции
- Дата и место государственной регистрации
- Юридический адрес и фактический адрес осуществления деятельности
- Сведения о лицензиях (при осуществлении лицензируемых видов деятельности)
- Структура владения и контроля: информация об учредителях, владельцах долей более 25%, бенефициарных владельцах (конечных бенефициарах)
- Сведения о единоличном исполнительном органе и иных лицах, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности
- Контактные данные представителя юридического лица
- Основной вид деятельности (ОКВЭД)
- Финансовая отчётность за последний отчётный период (по запросу для высокорисковых клиентов)

3.2.2. Документы для идентификации юридических лиц

- Устав (действующая редакция)
- Выписка из ЕГРЮЛ (для российских юридических лиц, не старше 30 дней) или аналогичный документ из иностранного реестра
- Свидетельство о государственной регистрации (если применимо)
- Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (ИНН)
- Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (решение о назначении, приказ)
- Документы, подтверждающие структуру владения и бенефициарных владельцев (реестр акционеров, список участников, структурная схема владения)
- Копии паспортов бенефициарных владельцев и единоличного исполнительного органа с проведением для них процедуры идентификации как для физических лиц
- Лицензии (при наличии лицензируемых видов деятельности)
- Для иностранных юридических лиц: апостиль или консульская легализация документов, нотариально заверенный перевод на русский язык

3.2.3. Идентификация бенефициарных владельцев (УБО)

НЕКСУС устанавливает бенефициарных владельцев (конечных бенефициаров) юридических лиц в соответствии с требованиями 115-ФЗ:

- Лица, прямо или косвенно владеющие более 25% уставного капитала
- Лица, имеющие возможность контролировать действия юридического лица иным образом (договоры, родственные связи, фактический контроль)
- Раскрытие структуры владения до физических лиц через цепочки юридических лиц, включая офшорные юрисдикции
- Если бенефициарного владельца установить невозможно, таковым считается единоличный исполнительный орган; данная ситуация документируется и относится к повышенному риску

Для каждого бенефициарного владельца проводится идентификация как для физического лица (раздел 3.1).

3.2.4. Проверка структур специального назначения (SPV) для токенизации активов

При выпуске токенизированных активов (GNDst-1) через структуры SPV дополнительно проверяется:

- Юрисдикция регистрации SPV и соответствие требованиям к токенизации активов
- Правовой титул на базовый актив (недвижимость, доли в компании, права требования)
- Наличие заключений юристов о действительности прав SPV на актив
- Связь между SPV, эмитентом токенов и платформой НЕКСУС (договоры, агентские соглашения)
- Статус SPV как субъекта регулирования (лицензированная структура, освобождённая категория)
- Проверка юрисдикции нахождения актива на предмет санкционных ограничений

3.2.5. Идентификация индивидуальных предпринимателей

Для индивидуальных предпринимателей применяется комбинированная процедура:

- Идентификация физического лица (раздел 3.1) с получением паспортных данных
- Получение выписки из ЕГРИП (не старше 30 дней)
- ИНН, ОГРНИП
- Сведения о видах деятельности (ОКВЭД)
- Лицензии (при наличии)

3.3. РИСК-ПРОФИЛИРОВАНИЕ КЛИЕНТОВ

На основе данных анкеты, результатов проверок внешних провайдеров и поведенческого скоринга НЕКСУС каждому клиенту присваивается категория риска[2][3][5][6]:

Категория	Критерии
-----------	----------

Low Risk	Резидент РФ или страны с низким риском ПОД/ФТ (FATF white list), отсутствие PEP-статуса, простая структура владения (для юрлиц), ожидаемые объёмы операций не превышают 1 млн руб. в год, прозрачный источник средств
Medium Risk	Резидент страны со средним уровнем риска, сложная структура владения с участием офшорных компаний, ожидаемые объёмы 1-10 млн руб. в год, участие в высокорисковых отраслях (криптовалюты, игорный бизнес, обмен валюты)
High Risk	PEP-статус или связь с PEP, резидент страны с высоким риском ПОД/ФТ или санкционной юрисдикции, непрозрачная структура владения, отказ раскрыть бенефициаров, операции с криптовалютами из анонимных источников, ожидаемые объёмы более 10 млн руб., отрицательная информация в adverse media

Категории риска клиентов

3.3.1. ФАКТОРЫ РИСКА

При присвоении категории риска учитываются следующие факторы:

Географические факторы:

- Страна резидентства клиента и бенефициарных владельцев
- Страна регистрации юридического лица
- Юрисдикции, через которые проходят платежи
- Использование офшорных зон и стран с низким уровнем налогообложения
- Страны из чёрного списка FATF и списков повышенного риска Банка России

Факторы клиента:

- PEP-статус клиента или бенефициарных владельцев
- Отрасль деятельности (высокорисковые: оборот наличных, драгоценных металлов, криптовалют, финансовые услуги, торговля оружием)
- Сложность структуры владения и контроля
- Отказ или задержка с предоставлением документов
- Несоответствие заявленного профиля фактической активности

Факторы продукта и канала:

- Использование криптовалют и токенов
- Международные переводы
- Операции с использованием анонимных инструментов
- Дистанционное обслуживание без личного контакта

3.3.2. МЕРЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАТЕГОРИИ РИСКА

Категория	Процедуры	Ограничения
Low Risk	Стандартная идентификация, мониторинг по базовым сценариям, обновление данных раз в 3 года	Лимиты по 259-ФЗ для неквалов, стандартные условия

Medium Risk	Расширенная проверка источника средств, мониторинг по расширенному набору сценариев, обновление данных раз в год	Снижение лимитов на 30%, более частая актуализация данных
High Risk	Углублённая проверка (EDD), одобрение Комплаенс офицер, мониторинг всех операций, обновление данных раз в 6 месяцев или по запросу	Снижение лимитов на 50%, ограничение на вывод средств без дополнительных проверок, возможен отказ в обслуживании

Меры в зависимости от категории риска

4. ПРОЦЕДУРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (AML)

4.1. ТРАНЗАКЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ

НЕКСУС осуществляет непрерывный мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций.

4.1.1. МОНИТОРИНГ ФИАТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Для операций в рублях и иностранной валюте (через партнёров-банков и платёжных систем):

- Интеграция с системами мониторинга банков-партнёров и получение результатов их проверок
- Дополнительный внутренний мониторинг на уровне платформы с применением собственных правил и ML-моделей
- Контроль соответствия операций заявленному профилю клиента

4.1.2. МОНИТОРИНГ ОПЕРАЦИЙ НА БЛОКЧЕЙНЕ GANIMED

Для операций с токенами GND, GANI, GNDst-1 и иных криптоактивов на блокчейне GANIMED:

- Подключение провайдеров blockchain-анализа (Chainalysis, Elliptic или аналог) к узлам GANIMED и внешним сетям (Ethereum, Tron, TON)
- Интеграция с модулями «белый список»/ «черный список» смарт-контрактов GNDst-1 с параметром кycRequired
- Анализ графа транзакций с применением GNN (Graph Neural Networks) для выявления сложных схем и связей между адресами
- Отслеживание источников поступления активов: биржи с низким уровнем комплаенса, миксеры, анонимные кошельки, адреса из санкционных списков

4.1.3. ПРАВИЛА И СЦЕНАРИИ МОНИТОРИНГА (RULE-BASED)

НЕКСУС применяет следующие типовые сценарии выявления подозрительных операций:

- Дробление сумм (структурирование): множество операций ниже порога обязательного контроля за короткий период
- Аномальный рост активности: резкое увеличение объёмов или частоты операций по сравнению с историческим профилем клиента

- Входящие переводы из миксеров, тумблеров, анонимных кошельков
- Операции с адресами из чёрных списков OFAC, ООН, Росфинмониторинга
- Переводы в страны повышенного риска или из них
- Транзитные операции: быстрый вывод средств после пополнения без инвестиционной активности
- Использование VPN, Tor, анонимайзеров при доступе к платформе из высокорисковых юрисдикций
- Несоответствие операций заявленной цели использования платформы
- Операции между связанными счетами без экономического смысла (круговые переводы)
- Попытки обхода лимитов 259-ФЗ через множественные аккаунты или подставных лиц

Пороговые значения и детальные правила утверждаются внутренним регламентом и регулярно актуализируются на основе анализа эффективности.

4.1.4. ML/GNN-модуль ПОВЕДЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА

НЕКСУС использует модуль искусственного интеллекта на базе графовых нейронных сетей (GNN) для выявления нетипичных паттернов:

- Построение графа связей между клиентами, адресами кошельков, транзакциями, проектами на платформе
- Обучение моделей на исторических данных с метками подозрительных и легитимных операций
- Выявление аномалий в структуре графа (необычные кластеры, скрытые связи, схемы обхода контроля)
- Пересечение с поведенческим скорингом НЕКСУС: сопоставление инвестиционной активности с заявленным профилем риска и доходов
- Динамическая корректировка риск-сгора клиента на основе результатов анализа

Результаты работы GNN-модуля передаются в виде предупреждений с приоритетами для ручного рассмотрения аналитиками.

4.2. Классификация и обработка предупреждений

4.2.1. УРОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ

Уровень	Описание	SLA обработки
Информационный (Low)	Незначительные отклонения от типичного поведения, требуют фиксации, но не блокировки	5 рабочих дней
Средний (Medium)	Подозрительные признаки, требующие проверки и запроса дополнительных документов	48 часов
Критический (High)	Явные признаки ПОД/ФТ, операции с санкционными лицами, высокий риск	24 часа, немедленная приостановка операций

Классификация предупреждений

4.2.2. ПРОЦЕДУРА ОБРАБОТКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ

1. Предупреждение поступает в систему и автоматически классифицируется по уровню
2. KYC-аналитик получает уведомление и открывает досье клиента
3. Проводится анализ: сопоставление с профилем, историей операций, проверка источников и назначения средств
4. При необходимости запрашиваются дополнительные документы у клиента (подтверждение источника средств, назначения платежа, договоры с контрагентами)
5. Принимается решение:
 - Ложное срабатывание — предупреждение закрывается с обоснованием
 - Требуется дополнительная информация — отправка запроса клиенту, приостановка операций до получения ответа
 - Подтверждённая подозрительная операция — эскалация Комплаенс офицер, подготовка сообщения в Росфинмониторинг, возможная блокировка счёта
6. Все решения документируются в системе с указанием даты, времени, ФИО аналитика и обоснования

4.2.3. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ

При подтверждении признаков операции, связанной с легализацией доходов или финансированием терроризма:

- Немедленная приостановка операции (блокировка вывода средств, запрет на новые операции)
- Уведомление Комплаенс офицера
- Подготовка сообщения о подозрительной операции в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) в течение 3 рабочих дней с момента выявления
- Передача сведений осуществляется через систему ФинЦЕРТ Банка России или через партнёра-банка (в предлицензионный период)
- Сохранение конфиденциальности: клиент не уведомляется о факте направления сообщения в Росфинмониторинг
- Документирование всех действий и решений для возможного предоставления в правоохранительные органы

Операции могут быть приостановлены на срок до 5 рабочих дней без уведомления клиента в соответствии с 115-ФЗ. При необходимости продления срока Комплаенс офицер согласовывает действия с уполномоченным органом.

4.3. ОПЕРАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ

В соответствии со статьёй 6 Федерального закона № 115-ФЗ НЕКСУС (самостоятельно или через партнёров) идентифицирует и документирует операции, подлежащие обязательному контролю:

- Операции с денежными средствами или иным имуществом на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей (либо эквивалент в иностранной валюте), совершаемые в следующих случаях:
 - Операции по предоставлению имущества в лизинг

- Операции с ценными бумагами (если НЕКСУС получит статус профучастника)
- Операции с денежными средствами или иным имуществом независимо от суммы, если хотя бы одна из сторон — лицо, в отношении которого имеются сведения об его причастности к экстремистской деятельности или терроризму (перечень Росфинмониторинга)
- Иные операции, указанные в статье 6 Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актах Банка России

Сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, направляются в уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней после совершения операции.

4.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОСФИНМОНИТОРИНГОМ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

НЕКСУС (самостоятельно после получения статуса ОИП или через лицензированных партнёров в предлицензионный период) обеспечивает:

- Своевременное направление сообщений о подозрительных операциях и операциях, подлежащих обязательному контролю, в Федеральную службу по финансовому мониторингу
- Ответы на запросы Росфинмониторинга, Банка России, правоохранительных органов в установленные сроки
- Предоставление документов и информации по клиентам, операциям, системе внутреннего контроля по официальным запросам
- Исполнение предписаний уполномоченных органов о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества лиц, причастных к терроризму или экстремизму
- Участие в совещаниях, рабочих группах, обучающих мероприятиях, проводимых регуляторами

5. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ОТМЫВАНИЯ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА

5.1. РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД

НЕКСУС применяет риск-ориентированный подход (Risk-Based Approach) в соответствии с рекомендациями FATF и требованиями Банка России:

- Оценка рисков ПОД/ФТ проводится на уровне бизнес-модели, продуктов, клиентов, географических зон, каналов обслуживания
- Разработка матрицы рисков с учётом специфики платформы НЕКСУС и блокчейна ГАНИМЕД
- Распределение ресурсов пропорционально уровню риска: усиленный контроль высокорисковых клиентов и операций, упрощённые процедуры для низкорисковых
- Регулярный пересмотр оценки рисков (не реже 1 раза в год) с учётом изменений законодательства, появления новых продуктов, инцидентов

5.2. МАТРИЦА РИСКОВ НЕКСУС

Фактор риска	Уровень	Меры снижения
Дистанционное обслуживание	Высокий	Обязательная видеоидентификация, liveness-check, двухфакторная аутентификация, мониторинг IP-адресов
Использование криптовалют	Высокий	Блокчейн-анализ, «белый список»/ «черный список» на уровне смарт-контрактов, ограничение операций с анонимными источниками
Международные операции	Средний/Высокий	Проверка юрисдикций, усиленный KYC для клиентов из рискованных стран, контроль соответствия санкционным спискам
Неквалифицированные инвесторы	Низкий/Средний	Лимиты 259-ФЗ, образовательные материалы, контроль соответствия профиля операциям
Квалифицированные инвесторы	Средний	Полная идентификация, мониторинг крупных операций
Операторы узлов GANIMED	Средний	KYC перед допуском к валидации, мониторинг активности, штрафование стейка при подозрительном поведении

Матрица рисков ПОД/ФТ

5.3. ЛИМИТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Для управления рисками НЕКСУС устанавливает следующие лимиты:

- Лимиты на операции неквалифицированных инвесторов в соответствии с 259-ФЗ (600 000 рублей на одно инвестиционное предложение в год)
- Внутренние лимиты для клиентов категории High Risk: снижение на 50% от стандартных лимитов
- Ограничение на количество операций в день для предотвращения структурирования
- Минимальные суммы операций для снижения нагрузки на систему мониторинга
- Запрет операций с юрисдикциями из чёрного списка FATF и санкционных списков РФ

Лимиты пересматриваются ежегодно или при изменении законодательства.

5.4. ОТКАЗ В УСТАНОВЛЕНИИ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И ОБСЛУЖИВАНИИ

НЕКСУС вправе отказать клиенту в регистрации или приостановить/прекратить обслуживание в следующих случаях:

- Отказ клиента предоставить документы и информацию, необходимые для идентификации
- Предоставление заведомо ложных или поддельных документов
- Выявление клиента или бенефициарного владельца в санкционных списках или перечнях лиц, причастных к терроризму

- Резидентство или связь с юрисдикциями, запрещёнными для обслуживания внутренней политикой
- Подозрение в использовании платформы для легализации доходов или финансирования терроризма
- Невозможность установить бенефициарного владельца юридического лица или непрозрачная структура владения без разумного экономического обоснования
- Несоответствие операций заявленному профилю и отказ предоставить разъяснения
- Систематическое нарушение правил платформы или попытки обхода лимитов и контрольных процедур

Решение об отказе принимается Комплаенс офицер с документированием обоснования. Клиент уведомляется об отказе без раскрытия конкретных причин, если это не противоречит требованиям о конфиденциальности мер ПОД/ФТ.

6. ОБУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ

7.1. ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ

Все сотрудники НЕКСУС, задействованные в процессах идентификации клиентов, мониторинга операций и взаимодействия с клиентами, проходят обязательное обучение по вопросам ПОД/ФТ:

- Вводное обучение при приёме на работу: основы законодательства (115-ФЗ, 259-ФЗ, нормативные акты Банка России), политики и процедуры НЕКСУС, ответственность за нарушения
- Ежегодное обучение для всех сотрудников: актуализация знаний с учётом изменений законодательства, новых методов отмывания денег, практических кейсов
- Специализированное обучение для KYC-аналитиков и Комплаенс офицер: углублённые курсы по методикам выявления подозрительных операций, работе с блокчейн-анализаторами, международным стандартам FATF
- Обучение по специфике блокчейна GANIMED, токенов GNDst-1
- Обучение проводится внутренними тренерами (Комплаенс офицер) или внешними провайдерами. Результаты обучения фиксируются (тестирование, сертификаты), записи хранятся в кадровых досье.

6.2. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ

НЕКСУС проводит внутренние проверки соблюдения требований настоящей Политики и ПВК по ПОД/ФТ не реже 1 раза в год:

- Проверка полноты и качества идентификации клиентов: выборочная проверка досье на соответствие требованиям
- Проверка функционирования системы мониторинга транзакций: тестирование сценариев, оценка количества ложных срабатываний
- Проверка своевременности и полноты направления сообщений в Росфинмониторинг
- Проверка соблюдения сроков хранения документов и защиты персональных данных

- Оценка эффективности обучения сотрудников

Результаты проверок оформляются актом с указанием выявленных недостатков и рекомендаций. План устранения недостатков утверждается руководством и контролируется Комплаенс офицер.

6.3. ВНЕШНИЙ АУДИТ

По требованию Банка России, акционеров или в рамках подготовки к включению в реестр операторов инвестиционных платформ НЕКСУС организует внешний аудит системы ПОД/ФТ:

- Привлечение независимых аудиторов или специализированных консалтинговых компаний
- Проверка соответствия Политики и ПВК требованиям законодательства
- Оценка эффективности процедур идентификации и мониторинга
- Тестирование технических систем (KYC-провайдеры, блокчейн-анализаторы)
- Проверка соответствия международным стандартам

Отчёт внешнего аудитора представляется руководству и используется для улучшения системы внутреннего контроля.

6.4. АУДИТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения безопасности технической инфраструктуры НЕКСУС и блокчейна GANIMED проводятся[10]:

- Регулярные аудиты кода платформы, смарт-контрактов GND/GANI/GNDst-1, API
- Тестирование на проникновение) инфраструктуры
- Аудит соответствия требованиям по защите информации (187-ФЗ, стандарты ISO 27001, PCI DSS при работе с платёжными данными)

7. ИНЦИДЕНТЫ, РЕПОРТИНГ И ОБНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ

7.1. РЕГИСТРАЦИЯ ИНЦИДЕНТОВ

Все инциденты, связанные с ПОД/ФТ, регистрируются в централизованном реестре с присвоением уникального идентификатора:

- Подозрительные операции, по которым направлены сообщения в Росфинмониторинг
- Отказы в обслуживании клиентов по причинам ПОД/ФТ
- Блокировки счетов и приостановка операций
- Выявление клиентов из санкционных списков после начала обслуживания
- Утечки персональных данных или попытки несанкционированного доступа
- Нарушения сотрудниками требований Политики и ПВК

Для каждого инцидента фиксируются:

- Дата и время выявления
- Описание инцидента и обстоятельств

- Клиент, операция, сумма (при применимости)
- ФИО сотрудника, выявившего инцидент
- Принятые меры
- Результат (направление в Росфинмониторинг, блокировка, закрытие как ложное срабатывание)
- Ссылки на документы и доказательства (скриншоты, логи, отчёты блокчейн-анализаторов)

7.2. ОТЧЁТНОСТЬ ПЕРЕД РУКОВОДСТВОМ И РЕГУЛЯТОРАМИ

7.2.1. Внутренняя отчётность

Комплаенс офицер представляет руководству НЕКСУС следующие отчёты:

- Ежеквартальный отчёт о результатах применения Политики: количество новых клиентов, статистика по категориям риска, количество предупреждений, подозрительных операций, отказов в обслуживании
- Годовой отчёт с анализом эффективности системы ПОД/ФТ, рекомендациями по улучшению, информацией о значимых инцидентах
- Экстренные отчёты при выявлении критических инцидентов (крупные подозрительные операции, утечки данных, атаки на инфраструктуру)

7.2.2. Отчётность в Росфинмониторинг и Банк России

После включения в реестр операторов инвестиционных платформ НЕКСУС представляет:

- Сообщения о подозрительных операциях и операциях, подлежащих обязательному контролю (в течение 3 рабочих дней после выявления)
- Ответы на запросы Росфинмониторинга в установленные сроки
- Отчётность в Банк России по форме и срокам, утверждённым нормативными актами регулятора
- Уведомления об изменениях в структуре, руководстве, лицензиях, составе продуктов

В предлицензионный период отчётность осуществляется через лицензированных партнёров (банки, операторов инвестиционных платформ), с которыми НЕКСУС взаимодействует.

7.3. ОБНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ

Настоящая Политика пересматривается и обновляется не реже 1 раза в год, а также при наступлении следующих событий:

- Изменение законодательства РФ (259-ФЗ, 115-ФЗ, нормативные акты Банка России, Росфинмониторинга)
- Изменение международных стандартов (обновление рекомендаций)
- Изменение бизнес-модели НЕКСУС или архитектуры блокчейна ГАНИМЕД (новые продукты, токены, юрисдикции)
- Выявление недостатков в ходе внутренних или внешних проверок
- Значимые инциденты, требующие корректировки процедур
- Получение статуса оператора инвестиционной платформы (переход от предлицензионного к лицензионному периоду)

Изменения и дополнения к Политике утверждаются советом директоров или уполномоченным органом управления, доводятся до сведения всех сотрудников и публикуются на внутреннем портале Компании.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛИТИКИ

Нарушение требований настоящей Политики влечёт дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- Дисциплинарная ответственность сотрудников: замечание, выговор, увольнение (в зависимости от тяжести нарушения)
- Административная ответственность Компании и должностных лиц по статье 15.27 КоАП РФ за нарушение требований 115-ФЗ (штрафы до 500 000 рублей для юридических лиц, до 50 000 рублей для должностных лиц)
- Уголовная ответственность по статье 174 УК РФ (легализация денежных средств) и статье 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) при установлении умысла
- Гражданско-правовая ответственность за ущерб, причинённый клиентам или третьим лицам вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей

8.2. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

Настоящая Политика вступает в силу с момента утверждения и действует до момента её замены новой редакцией или отмены.

С момента вступления в силу настоящей Политики все предшествующие внутренние документы, регулирующие вопросы идентификации клиентов и противодействия отмыванию доходов, утрачивают силу в части, противоречащей настоящей Политике.